



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Attunda tingsrätts dom 2024-10-14 i mål nr T 8399-23, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [REDACTED], 1984 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Heli Lundström
Advokatfirman Heli Lundström AB

Motpart

BB [REDACTED], 1974 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ombud: CC [REDACTED]
Juridikkonsulterna i Skandinavien AB
Klostergatan 15
703 61 Örebro

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- a) BB [REDACTED] ska ensam ha vårdnaden om DD [REDACTED] (DD [REDACTED]),
2022 [REDACTED].
- b) DD [REDACTED] ska ha rätt att ta emot videosamtal från AA [REDACTED] varje
fredag och söndag, båda dagarna mellan kl. 17.30 och 18.30 (svensk tid).

- c) DD ska ha rätt till umgänge med AA i USA varje sommar enligt följande.
- i. Två sammanhängande veckor år 2026,
 - ii. två sammanhängande veckor år 2027,
 - iii. tre sammanhängande veckor år 2028,
 - iv. fyra sammanhängande veckor år 2029 och
 - v. fem sammanhängande veckor år 2030 och därefter.

AA ska ha företräde att välja veckor jämna år och BB ojämnta år. De valda veckorna ska meddelas den andra föräldern senast den 31 mars samma år.

- d) DD ska ha rätt till umgänge med AA i USA vartannat årsskifte enligt följande.
- i. Från den 22 december till den 3 januari årsskiftet 2026/2027, och
 - ii. från den andra lediga dagen efter sista skoldagen före jullovet till den näst sista dagen före första skoldagen efter lovet årsskiftet 2028/2029 och därefter.
- e) Hämtning och lämning vid umgänge enligt c) och d) ska ske enligt följande.
- i. Vid c) i och c) ii samt d) i ska BB lämna och hämta DD på Columbus flygplats.
 - ii. Vid c) iii och c) iv samt umgänget vid årsskiftet 2028/2029 enligt d) ii ska AA, eller annan vuxen person som DD känner och är trygg med, hämta DD på Arlanda flygplats och BB hämta DD på Columbus flygplats.
 - iii. Vid övriga umgängestillfällen ska BB lämna och hämta DD på Arlanda flygplats.

Exakt tid ska meddelas den andra föräldern senast en vecka före respektive överlämning.

2. Det som hovrätten har förordnat enligt punkten 1 ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte har fått laga kraft.
 3. Hovrätten avslår AA:s yrkande om att BB ska ta del i kostnaderna för resor som föranleds av umgänge enligt punkterna 1 c) och d).
 4. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Heli Lundström till 76 761 kr. Av beloppet avser 54 003 kr arbete, 7 250 kr tidsspillan, 156 kr utlägg och 15 352 kr mervärdesskatt.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA har i första hand yrkat att hovrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om DD .

För det fall hovrätten tillerkänner BB ensam vårdnad om DD eller bestämmer att vårdnaden om DD även fortsättningsvis ska vara gemensam och att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos BB , har AA i andra hand yrkat att DD ska ha rätt till umgänge med henne i USA enligt a) och b) nedan samt videoumgänge med henne varje fredag och söndag, båda dagarna mellan kl. 17.30 och 18.30.

- a) Vartannat årsskifte, med början årsskiftet 2026/2027, från den 22 december till den 5 januari eller, när DD uppnått skolålder, från den andra lediga dagen efter sista skoldagen före jullovet till den näst sista dagen före första skoldagen efter lovet.
- b) Varje sommar, under en sammanhängande period, efter följande upptrappning.
Två veckor med början år 2026, och därefter med en tillkommande vecka varje år t.o.m. år 2030. Fr.o.m. år 2031 och därefter, med sju sammanhängande veckor.
- c) Hon ska ha företräde att välja veckor jämna år och BB ojämna år. De valda veckorna ska meddelas den andra föräldern senast den 31 mars samma år.

När det gäller hämtning och lämning vid umgänge enligt a) och b) ovan har AA yrkat, i nu nämnd ordning, enligt nedan. Exakt tid ska meddelas den andra föräldern senast en vecka före respektive överlämning.

1. Överlämning inför umgänge ska ske genom att BB reser med DD till USA och lämnar DD till henne på Columbus flygplats och överlämning efter umgänge genom att hon, eller annan person som DD är trygg med, reser med DD till Sverige och lämnar DD till BB på Arlanda flygplats.
2. Överlämning inför umgänge ska ske genom att BB reser med DD till USA och lämnar DD till henne på Columbus flygplats och överlämning efter umgänge genom att BB reser till Columbus flygplats och hon lämnar DD till honom där.
3. Överlämning inför umgänge ska ske genom att hon, eller annan person som DD är trygg med, reser till Sverige och BB lämnar DD till henne på Arlanda flygplats och överlämning efter umgänge genom att hon, eller annan

person som DD är trygg med, reser med DD till Arlanda flygplats och lämnar DD till BB där.

Fr.o.m. år 2030 ska DD resa ensam utan medföljande med stöd av flygassistanstjänst.

Hon har även yrkat att BB ska förpliktas att bidra till kostnaderna för umgängesresorna på så sätt att vardera parten ska stå sina egna resekostnader, dvs. såväl egna resor som DD:s resa (jfr yrkandet i första hand). Om BB reser med DD tur och retur till USA (jfr yrkandet i andra hand) ska BB förpliktas att betala halva kostnaden, varvid hon förklarat att hon kommer att betala den andra halvan mot BB:s uppvisande av biljetterna.

BB har medgett AA:s yrkande om videoumgänge, men i övrigt motsatt sig hennes ändringsyrkanden. Han har, för det fall umgänge och överlämning ska äga rum i USA, godtagit att överlämning sker på Columbus flygplats och att DD fr.o.m. år 2030 flyger ensam utan medföljande med stöd av flygassistanstjänst.

BB har för egen del i första hand yrkat att hovrätten ska tillerkänna honom ensam vårdnad om DD.

För det fall hovrätten bestämmer att vårdnaden om DD även fortsättningsvis ska vara gemensam, har BB i andra hand yrkat att hovrätten ska förordna om att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

AA har motsatt sig BB:s ändringsyrkanden.

Parterna har yrkat att hovrätten ska förordna att dess dom ska gälla utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har i hovrätten åberopat i huvudsak samma grunder som i tingsrätten och utvecklat sin talan i allt väsentligt på samma sätt som där.

AA har därtill fört fram i huvudsak följande. Det var känt för BB och vårdnadsutredarna att hon avsåg att flytta utomlands efter tingsrättsprocessen. Hon och hennes två äldre barn bor numera i Ohio, USA. Hon har fått Green Card samt skaffat bostad och arbete. DD har vuxit upp med hennes äldre barn och bör få fortsätta med det. Hennes och BB:s konfliktnivå är inte längre sådan att den utesluter gemensamt vårdnadsansvar. Orosanmälningar i tiden efter tingsrättens dom visar att det finns en oro kring BB:s omsorgsförmåga. Därtill saknar BB ett socialt nätverk som kan hjälpa honom med DD. Under det senaste året har hon och DD enbart haft kontakt via videosamtal. Det är för närvarande uteslutet med umgänge i Sverige. BB har polisanmält henne för olaga hot och förundersökningen har återupptagits. Hon kan inte riskera att bli frihetsberövad här eftersom hon är ensam vårdnadshavare för två barn. Därtill bör umgänge ske i USA för att DD ska få träffa sina syskon. Hon har inte heller råd att resa till Sverige med sina två barn och bo här under den tid DD ska ha umgänge med henne.

BB har utöver vad som anförts i tingsrätten i huvudsak anført följande. EE och AA:s konfliktnivå är förvisso inte längre lika påtaglig, men de saknar ett fungerande samarbete kring DD vilket beror på AA. Han har ensam tagit ansvaret för DD under det senaste året vilket har fungerat bra. Han saknar närmare kännedom om var AA befinner sig. DD:s umgänge med AA bör äga rum i Sverige, i vart fall inledningsvis, med hänsyn till DD:s låga ålder och den långa resvägen till Ohio. Det finns risk för att AA olovligt för bort eller håller kvar DD vid umgänge. Förundersökningen mot AA avseende olaga hot är nedlagd.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har tagit del av i huvudsak samma skriftliga bevisning som tingsrätten. Parterna har i hovrätten lagt fram ytterligare skriftlig bevisning.

Tingsrättens inspelningar av förhören med AA och BB har spelats upp. Tilläggsförhör har hållits med BB angående framför allt

förhållandena efter tingsrättens dom. Hovrätten har även tagit del av kompletterande snabbupplysningar av den 11 december 2025 från socialnämnden i Flens kommun.

BB har uppgett i huvudsak följande. När han hämtade DD på förskolan den 8 november 2024 noterade han hennes resväskor och anade då att det var något som inte stämde. DD var orolig och ledsen. Dagen därpå fick han ett sms från AA i vilket hon skrev att hon hade lämnat Sverige med sina äldre barn och att han nu skulle ta hand om DD. AA och DD har därefter haft sporadiskt videoumgänge; kanske varje vecka eller var fjortonde dag.

Den första tiden fick han arbeta hårt med att få DD att känna sig trygg. Det svåraste var att få henne att somna om kvällarna. Hon blev ledsen och ropade på mamma. Det höll i sig ett tag, även om hon ganska omgående uppvisade tecken på att känna sig mer trygg med honom. Han har gjort de anpassningar som behövs för att få vardagen att fungera. Han har ett nätverk av vänner och familj som kan hjälpa honom om det krävs.

Han har inte haft mycket kontakt med AA det senaste året. Han vet inte var hon bor eller om hon planerar att komma tillbaka till Sverige. Hon vill varken se eller höra honom när hon pratar med DD. Inte heller har hon vid något tillfälle frågat honom om hur DD mår eller hur det går för henne i förskolan.

Det första fysiska umgänget mellan DD och AA bör äga rum i Sverige eftersom det är påfrestande för ett så litet barn att flyga till Ohio. Han känner sig inte heller trygg med att lämna DD till AA i Ohio med hänsyn till risken för att hon för bort eller håller kvar DD. Förundersökningen avseende olaga hot lades ner en tid efter att AA lämnade landet.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Utgångspunkter för bedömningen

Den 1 januari 2025 gjordes vissa ändringar i den rättsliga regleringen av bl.a. vårdnad, boende och umgänge. De nya reglerna bedömdes i lagstiftningsärendet kunna tillämpas även i pågående mål (se prop. 2024/25:10 s. 69). Vid bedömningen av vad som är bäst

för barnet ska det enligt 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken numera fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Bestämmelsen har också ändrats genom att en nära och god kontakt med båda föräldrarna inte längre nämns som en omständighet att fästa särskilt avseende vid. Det innebär dock inte att barnets behov av kontakt med båda föräldrarna saknar betydelse. Barnets rätt till sådan kontakt följer av artikel 9.3 och 18 i barnkonventionen. Om det inte kan förutses någon beaktansvärd risk för att barnet far illa ska behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i regel väga tungt vid bedömningen av barnets bästa. (Se prop. 2024/25:10 s. 75).

AA:s och BB:s gemensamma dotter DD är nu tre år gammal. Efter parernas separation i september 2023 bodde DD tillsammans med AA och hennes två äldre barn. Sedan den 8 november 2024, dvs. dagen då AA lämnade Sverige med de äldre barnen, har DD bott med BB och haft kontakt via videosamtal med AA. Utifrån de aktuella förhållandena har hovrätten nu att pröva vad som är bäst för DD i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnaden om DD

Konfliktnivån mellan parterna förefaller ha avtagit efter tingsrättens dom. Vidare har det inte framkommit några konkreta omständigheter, utöver frågan om DD:s folkbokföring, som visat att parernas bristande samarbete har gått ut över DD. Det har dock blivit tydligt att parterna alltså saknar förtroende för varandra och inte har förmåga att sätta DD:s behov framför deras relation och konflikt. Detta har framför allt visat sig när frågan om hur ett umgänge skulle kunna äga rum har diskuterats. Vidare står det genom utredningen klart att parterna har haft ytterst begränsad kontakt med varandra under det senaste året. Därtill bor parterna numera i olika länder vilket, sett i ljuset av de samarbetsproblem som finns, kan bidra till svårigheter som riskerar att gå ut över DD, t.ex. om det skulle behövas fatta skyndsamma beslut i frågor som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. Hovrätten kan i detta sammanhang inte undgå att i bedömningen väga in att det inte var möjligt att nå AA under huvudförhandlingens första dag då frågan om en överenskommelse diskuterades.

Sammantaget kan det inte längre anses vara till DD:s bästa att den gemensamma vårdnaden består. Frågan är då vem av parterna som ska tillerkännas vårdnaden. När det gäller BB:s eventuella olämplighet som vårdnadshavare har AA pekat på de orosanmälningar som gjorts under den tid som DD bott hos BB. Därtill har hon fört fram att BB:s arbetssituation och avsaknad av socialt nätverk innebär att han inte ensam kan ha vårdnadsansvaret.

Hovrätten konstaterar att inte någon av de fyra orosanmälningarna i tiden efter tingsrättens dom har lett till någon åtgärd från socialtjänstens sida. Därtill noterar hovrätten att anmälan den 20 november 2024 gjordes av BVC i Flens kommun på grund av att den fått vetskap om att AA lämnat Sverige utan att meddela sig. Därtill avser en anmälan förhållanden som är hänförliga till BB:s vuxne son som inte längre bor tillsammans med honom och DD. Vid en samlad bedömning av omständigheterna anser hovrätten att det inte finns något som indikerar att BB är olämplig som vårdnadshavare för DD.

När det gäller AA var hon den som tog det huvudsakliga ansvaret för DD och var hennes främsta anknytningsperson under DD:s två första levnadsår. Även om det inte finns anledning att betvivla AA:s lämplighet som vårdnadshavare är hennes agerande, att lämna DD med resväskor på förskolan och därefter lämna landet tillsammans med DD:s syskon, högst anmärkningsvärt. AA måste ha insett att hennes beslut att flytta från Sverige skulle bli omtumlande för DD. Det framstår därtill som märkligt att hon, enligt vad BB uppgett vid huvudförhandlingen och som hon förvisso inte bemött, därefter inte tillfrågat BB om hur DD mått under det senaste året.

Hovrätten kan konstatera att båda föräldrarna i och för sig är lämpliga som vårdnadshavare. Vid bestämmande av vad som är bäst för DD blir det avgörande hennes behov av kontinuitet och stabilitet i tillvaron och vem av föräldrarna som bäst kan tillgodose hennes behov av en god och nära relation till båda sina föräldrar.

Som framkommit har DD bott med BB sedan november 2024 och har sedan dess enbart haft kontakt med AA via videosamtal. Här finns

även DD:s farföräldrar som hon träffat kontinuerligt och hon går i en förskola som hon trivs i. DD förefaller ha rotat sig väl här och det finns inte något som talar för att hon inte skulle utvecklas på ett positivt sätt eller inte får en omsorgsfull omvårdnad. Det framstår inte som förenligt med ett litet barn som DD:s bästa att ryckas upp från en trygg miljö till en okänd och ny tillvaro i ett för henne främmande land. Detta särskilt inte med tanke på den omställning som AA:s flytt från Sverige innebar för DD.

Därtill har AA uppgett sig vara förhindrad att komma till Sverige för att träffa FF på grund av att BB polisanmält henne för olaga hot. Eftersom det framkommit att BB har viss koppling till Ohio där AA numera bor anser hovrätten att BB är den förälder som bäst kan tillgodose DD:s kontakt med båda föräldrarna, i vart fall innan DD nått en sådan ålder att hon ensam kan resa mellan Sverige och USA. Sammanfattningsvis anser hovrätten därför att BB ska ha ensam vårdnad om DD. Vid denna bedömning är det BB som i egenskap av ensam vårdnadshavare bestämmer var DD ska bo och något särskilt ställningstagande i frågan om DD:s boende behövs därför inte. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med det nu nämnda.

DD:s rätt till umgänge

Hovrätten anser att det inte har framkommit något som medför att AA är olämplig som umgängesförälder. BB:s påstående om att det finns risk att AA olovligen skulle föra bort eller hålla kvar DD saknar stöd i den övriga utredningen och föranleder inte någon annan slutsats.

När det gäller frågan om ett fysiskt umgänge anser hovrätten att det är angeläget att besluta om att DD ska ha rätt till sådant umgänge med AA eftersom det annars finns risk att de inte kommer att träffa varandra på lång tid. Eftersom DD och AA bor långt ifrån varandra är det dock inte praktiskt möjligt för dem att ses ofta. AA har vidare förklarat sig helt förhindrad att resa till Sverige, varvid umgänget måste, om det ska bli av, äga rum i USA. Flygresan till USA är lång. Hovrätten anser dock att dessa omständigheter inte kan medföra att DD ska förvägras rätt till ett fysiskt umgänge med AA.

BB . Även med beaktande av DD:s låga ålder och den långa resvägen bedömer hovrätten att en god kontakt, däri inbegripet ett fysiskt umgänge, med AA är förenligt med DD:s bästa. Eftersom DD endast är tre år gammal och resan mellan Sverige och USA inte kan anses vara utan påfrestningar för ett litet barn behöver dock omfattningen av umgänget trappas upp på det sätt som framgår av domslutet för att det ska vara förenligt med DD:s bästa.

När det gäller frågan om hämtning och lämning förefaller AA även anse sig förhindrad att resa till och från Sverige för det ändamålet. Därtill kommer det ha förflutit lång tid sedan DD och AA senast träffade varandra. Mot denna bakgrund anser hovrätten att det är till DD:s bästa att BB reser tillsammans med DD vid de första umgängestillfällena. Därefter kan DD resa den ena vägen med BB och den andra med AA eller en annan vuxen person som DD känner och är trygg med på det sätt som framgår av domslutet. Fr.o.m. år 2030 bör DD kunna flyga ensam utan medföljande med stöd av flygassistanstjänst, i enlighet med vad parterna är överens om.

I fråga om DD:s rätt till videoumgänge med AA har BB medgett sådant umgänge i den omfattning som AA har yrkat. Även detta får anses vara förenligt med DD:s bästa.

Fördelning av resekostnader i samband med umgänge

Av 6 kap. 15 b § föräldrabalken följer att den förälder som barnet bor tillsammans med ska ta del i resekostnaderna som föräleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Fördelningen ska ske med utgångspunkt i vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Bestämmelsen innebär att det primära ansvaret för kostnaderna ligger på umgängesföräldern. Saknar boendeföräldern förmåga att ta del i kostnaderna ska den föräldern inte heller vara skyldig att göra det. Frågor om resekostnader är i huvudsak dispositiva (prop. 1997/98:7 s. 76 och 120) och beräkningsmetoden som ska användas vid fördelningen av kostnaderna utgår från samma principer som vid beräkning av underhållsbidrag. Det är dock inte möjligt att utgå från att matematiska beräkningar

alltid ger ett rättvisande resultat. Omständigheterna i de enskilda fallen är så varierande att ett ganska stort utrymme måste lämnas åt mera skönsmässiga överväganden vid bedömningen. Även andra omständigheter än de ekonomiska förhållandena kan beaktas vid skälighetsbedömningen. Sådana omständigheter kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort (a. prop. s. 72 ff.).

AA har fört fram att BB är den ekonomiskt starkare parten och att han bör ta del i kostnaderna för umgängesresorna på det sätt hon yrkat. Hon har dock inte presenterat någon närmare utredning om parternas ekonomiska förhållanden, fränsett en egen lönespecifikation till styrkande av att hon lever under ordnade förhållanden i USA. Av specifikationen kan utläsas att hennes nettoinkomst för perioden den 16–29 november 2025 uppgick till cirka 2 000 USD. Mot detta kan ställas BB:s egen uppgift i förhöret från tingsrätten om att hans bruttoårsinkomst är omkring 700 000 kr. Mot denna bakgrund, och då umgängeskostnaderna har sin orsak i att AA på eget bevåg flyttat utomlands, anser hovrätten att AA inte har visat att det är skäligt att BB ska ta del i kostnaderna för umgängesresorna. Hennes yrkande om detta ska därför avslås.

Övrigt

Det som hovrätten nu har beslutat i fråga om vårdnad och umgänge ska gälla omedelbart och utan hinder av att denna dom inte har vunnit laga kraft.

Den ersättning som Heli Lundström har begärt är skälig och ska tillerkännas henne.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2026-02-11

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Viveca Lång och Karin Annikas Persson, tf. hovrättsassessorn Frida Östergren, referent, samt nämndemännen Glenn Jaasund och Natalia Ringblom.



ATTUNDA TINGSRÄTT

DOM

2024-10-14

Meddelad i

Sollentuna

Mål nr

T 8399-23

PARTER**Kärande**BB [redacted], 1974 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: CC [redacted]

Juridik Konsulterna i Örebro

Haga Gård

705 92 Örebro

SvarandeAA [redacted], 1984 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Heli Lundström

Advokatfirman Heli Lundström AB

Sydhamnsvägen 55-57

151 38 Södertälje

DOMSLUT

1. Vårnaden om DD [redacted], 2022 [redacted], ska även fortsatt vara gemensam.

2. DD [redacted] ska bo tillsammans med AA [redacted].

3. DD [redacted] ska ha rätt till umgänge med BB [redacted] enligt följande.

- a) Varannan helg, ojämna veckor, från fredag efter förskolans slut till söndag kl. 18.00,
- b) två helger varje sommarmanad, från fredag till söndag, med början år 2025,
- c) vartannat höstlov från sista skoldagen till dag innan skolstart, med början år 2025,

Dok.Id 1565495

PostadressBox 940
191 29 Sollentuna**Besöksadress**

Tingsvägen 11

Telefon

08-561 696 01

E-post:Malavdelning1.attunda.tingsratt@dom.se
www.attundatingsratt.domstol.se**Telefax****Expeditionstid**måndag – fredag
08:00–16:30

- d) varannan jul, sammanfallande med de lovdatum som gäller för skolan, från sista skoldagen innan lovet till den 30 december, med början år 2025,
- e) vartannat nyår, från den 30 december till dag före skolstart, med början år 2026,
- f) vartannat sportlov, från sista skoldagen till dag innan skolstart, med början år 2026, samt
- g) vartannat påsklov, från sista skoldagen till dag innan skolstart, med början år 2026.

4. Det som beslutats under punkterna 1–3 gäller omedelbart, även om domen överklagas.

5. Tingsrättens interimistiska beslut den av den 3 april 2024 ska inte längre gälla.

6. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt advokat Heli Lundström med 158 704 kr, varav 114 151 kr avser arbete, 10 500 kr tidsspillan, 2 312 kr utlägg och 31 741 kr mervärdesskatt.

BAKGRUND

BB och AA har tillsammans barnet DD, född 2022. Parterna gifte sig i december 2021 och separerade i september 2023. Sedan separationen har DD haft sitt stadigvarande boende hos AA tillsammans med hennes två äldre barn från tidigare förhållanden. BB har en vuxen son från ett tidigare förhållande.

Under de första månaderna efter separationen hade DD inget umgänge med BB. Sedan januari 2024 har hon dock haft ett regelbundet umgänge med honom.

Tingsrätten har hållit två muntliga förberedelser i målet. Vid den första muntliga förberedelsen i januari 2024 kom parterna överens om att tingsrätten skulle förordna en medlare för att försöka få parterna att nå en samförståndslösning. De kom vidare överens om att DD skulle ha rätt till visst umgänge med BB under tiden som medlingen pågick. Parterna lyckades inte nå någon samförståndslösning genom medling. Efter fortsatt muntlig förberedelse i mars 2024 fattade tingsrätten interimistiskt beslut om att vårdnaden om DD skulle vara fortsatt gemensam, att hon skulle ha sitt stadigvarande boende hos AA samt att hon skulle ha rätt till umgänge med BB varje tisdag från förskolans slut till onsdag vid förskolans början och varannan söndag kl. 10–17.

Familjerätten i Flens kommun har redovisat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning beträffande DD (i fortsättningen ”vårdnadsutredningen”). I slutet av utredningstiden framkom att AA har blivit antagen till studier i Storbritannien och att hon avser flytta dit med barnen.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

BB

BB har *i första hand* yrkat att han ska tillerkännas ensam vårdnad om DD och *i andra hand* att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos honom.

Han har *i sista hand* yrkat att DD ska tillerkännas rätt till umgänge med honom enligt följande.

- Varannan helg från fredag efter förskolans slut till söndag kl. 18.00,
- två helger varje sommarmånad, från fredag till söndag, med början sommaren 2025,
- vartannat höstlov från sista skoldagen till dag innan skolstart, med början år 2025,
- varannan jul, sammanfallande med de lovdatum som gäller för skolan, från sista skoldagen innan lovet till den 30 december med början år 2025,
- vartannat nyår, från den 30 december till dag före skolstart, med början år 2026,
- vartannat sportlov, från sista skoldagen till dag innan skolstart, med början år 2026, samt
- vartannat påsklov, från sista skoldagen till dag innan skolstart, med början år 2026.

Han har yrkat att umgänget ska äga rum i Sverige och att hämtning och lämning ska ske på plats som parterna kommer överens om.

För det fall DD ska tillerkännas rätt till umgänge med BB i Storbritannien har han yrkat att AA ska förpliktas ersätta honom för rese- och boendekostnader i samband med umgänget. Kostnaderna ska därvid begränsas till flygresor i ekonomiklass och boende på max fyra-stjärnigt hotell.

AA

AA har bestritt BB:s yrkanden. Hon har medgett att DD ska ha rätt till umgänge med BB enligt följande.

- Två dagar under jullovet 2024, dock ej julafton eller juldagen, i Storbritannien,
- två dagar under påskhelgen 2025, i Storbritannien,
- två perioder om tre dagar vardera under sommaren 2025, den första perioden i Sverige och den andra i Storbritannien,
- fyra dagar under jul och nyår 2025/2026, i Sverige,
- fyra dagar under påsken 2026, i Sverige,
- två perioder om en vecka vardera under sommaren 2026, i Sverige,
- en vecka under jul och nyår 2026/2027, i Sverige,
- en vecka under påsken 2027, i Sverige,
- två perioder om en vecka respektive tio dagar under sommaren 2027, i Sverige,
- två veckor under sommaren 2028, i Sverige, och därefter
- tre veckor varje sommar från och med 2029, i Sverige, samt
- videoumgänge varje lördag förmiddag.

AA har för egen del *i första hand* yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om DD och *i andra hand* att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Hon har *i sista hand* yrkat att DD ska tillerkännas rätt till umgänge med henne enligt följande.

- Alla sport-, påsk- och höstlov, söndag till lördag,
- halva sommarlovet och halva jullovet varje år, samt
- videoumgänge varje onsdag kl. 18 engelsk tid och varje lördag kl. 10 engelsk tid.

Hon har yrkat att umgänget ska äga rum i Storbritannien, varvid hon ska hämta och lämna DD på Arlanda.

BB

BB har bestritt AA:s yrkanden. Han har medgett att hon ska ha rätt till motsvarande umgänge med DD som han själv har yrkat. Han har inte medgett något umgänge i Storbritannien.

Parterna har yrkat att tingsrättens beslut enligt deras respektive yrkanden ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har sakframställningsvis och i partsförhör anfört i huvudsak följande.

BB

Det finns anledning att ifrågasätta AA:s omsorgsförmåga. Hon använder våld som uppfostringsmetod. BB har påtalat för henne att barnaga är förbjudet i Sverige men hon har inte hörsammat det. Vid två tillfällen har DD trillat ner från sängen när AA hade ansvar för henne. BB känner en oro över dessa olyckor och även kring DD:s hälsa i övrigt. AA har bland annat underlåtit att ge DD D-vitamin och ta med henne till tandläkarbesök.

I samband med separationen var AA våldsam mot honom. Hon hotade honom med en yxa och vägrade lämna hans bostad, varför polis behövde tillkallas. Hon återlämnade inte nycklarna till bostaden vilket resulterade i att BB behövde byta lås. Hon vägrade betala för låsbytet varför han behövde stämma henne i domstol. Parterna förliktes i tingsrätten, vilket visar att BB är lösningsorienterad och inte konfliktsökande.

Efter separationen ansökte AA om sekretessmarkering utan något legitimt skäl. Hon har aktivt försökt hindra BB från att ha kontakt med DD. Hon har utan hans medgivande bytt förskoleplats för DD samt genomgående bokat och genomfört besök på BVC och andra sjukvårdsbesök utan att informera honom. BB har per SMS ställt frågor om DD som AA inte har besvarat.

I augusti 2023 uppgav AA att hon tänkte ta barnen och åka till Kamerun ett tag. Då började BB tro att hon tänkte dra med barnen, vilket är anledningen till att han spärrade DD:s pass. Om AA får ensam vårdnad kommer hon skaffa ett pass till DD och flytta med henne till Storbritannien. Då kommer DD avskärmats från sin pappa. DD är i en känslig ålder och kontinuitetsprincipen måste upprätthållas.

Grunden för yrkandet om ersättning för rese- och boendekostnader, för det fall umgänge ska ske i Storbritannien, är att AA är den som orsakar resorna och därför bör stå för kostnaderna.

AA

Det är till DD:s bästa att den gemensamma vårdnaden upphör på grund av parternas samarbetssvårigheter. Parterna kommer inom kort att bo i olika länder och det saknas förutsättningar för dem att ta ett gemensamt ansvar. Det är till DD:s bästa att hon får bo med AA och sina halvsyskon, som är hennes primära anknytningspersoner. En separation från dem skulle riskera att allvarligt skada DD. Det finns anledning att ifrågasätta BB:s omsorgsförmåga och hans praktiska möjligheter att ta hand om DD på heltid. När parterna bodde tillsammans var BB inte delaktig i omvårdnaden av DD och han var borta mycket i sitt arbete. BB har inte förmåga att sköta ett hushåll.

I november 2023 inledde socialtjänsten en utredning efter en anonym orosanmälan då DD hade fallit ner från sängen. Det visade sig senare att den anonyma anmälaren var en bekant till BB. Under utredningen inkom det flera anmälningar mot AA som handlade om oro för DD:s hälsa och tillvaro samt en polisanmälan där BB uppgav att hon hade varit hotfull mot honom. Vid konsultation med BVC framkom ingen oro kring DD:s hälsa, vilket BB hade svårt att ta till sig. Socialtjänsten bedömde att AA har en god föräldraförmåga men uttryckte en oro kring BB:s föräldraförmåga utifrån att han hade fortsatt att vara borta på arbetet och inte skyddat DD på det sätt som han uttryckte skulle behövas.

I augusti 2023 ansökte BB om skilsmässa och uppmanade AA att flytta med barnen från huset. Han hade förmått AA att skriva på ett äktenskapsförord som innebar att huset tillhörde honom. Det är en del av det ekonomiska våld som han har utövat mot henne. I samband med detta spärrade han också DD:s pass.

När AA flyttade till en egen lägenhet ansökte hon om sekretessmarkering eftersom hon hade varit utsatt för psykiskt våld och inte visste vad BB var kapabel till. Sekretessmarkeringen beviljades men drogs tillbaka när det framkom att BB hade fått reda på adressen.

I samband med flytten uppstod det konflikt kring vilka saker AA skulle ta med sig. BB anmälde henne för olaga hot men utredningen lades ner. När hon vid ett senare tillfälle skulle hämta saker från huset hade BB bytt lås. Han krävde henne på kostnaden för låsbytet och det slutade med en överenskommelse i tingsrätten då hon upplevde att hon inte hade något val. BB anmälde henne även för bidragsbrott. Det ledde aldrig till någon polisanmälan men orsakade mycket stress för henne. Det är även BB som ligger bakom de fordringar mot AA:s företag som har gjort att företaget har hamnat hos Kronofogden.

Efter flytten förekom det inledningsvis inget umgänge mellan DD och BB på grund av parternas starka konflikt. AA ville inte ha någon kontakt med BB utifrån risken för nya konflikter. Hon litade inte heller på hans omsorgsförmåga och att han skulle ge DD mat vid umgängen. Nu när det har varit ett regelbundet umgänge vet dock AA att det finns en anknytning mellan DD och BB samt att han ger henne mat.

AA använder inte barnaga. Hon skriker ibland på barnen när hon är arg.

Anledningen till att AA planerar att flytta till Storbritannien är att hon har blivit antagen till juridikstudier där. Hon har haft svårt att hitta ett kvalificerat arbete i Sverige på grund av språksvårigheter. Hon har ett nätverk i Storbritannien bestående av en syster, en morbror och en kusin. Hon avser flytta så snart som möjligt och kommer inledningsvis bo med sin syster. Hon kommer leva på studiebidrag.

AA saknar ekonomisk förmåga att bidra till BB:s rese- och boendekostnader för det fall umgänge ska ske i Storbritannien. BB har god ekonomisk förmåga.

UTREDNING

BB och AA har hörts. På BB:s begäran har hans son, GG, hörts som vittne.

Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning. Tingsrätten har därutöver inhämtat utredning i målet.

Tingsrätten redovisar inte i denna dom alla enskilda uppgifter eller omständigheter som parterna eller förhörspersonerna fört fram. Det som inte närmare redovisas är uppgifter som tingsrätten ansett har mindre betydelse för de frågor som prövas i domen.

Vårdnadsutredningen

I vårdnadsutredningen har föreslagits att AA ska ha ensam vårdnad om DD, att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos AA samt att DD ska ha rätt till umgänge med BB under sommarsemester och högtider. Som skäl för detta har utredarna anfört i huvudsak följande. Föräldrarna har en bristfällig kommunikation och hög konfliktnivå. Att AA avser att flytta utomlands ställer höga krav på kommunikation om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam. Om någon av parterna tillerkänns ensam vårdnad finns det en risk för att den andra parten marginaliseras i DD:s liv. Föräldrarnas samarbetsförmåga är dock så låg att fortsatt gemensam vårdnad kan försvåra möjligheterna att fatta beslut om DD. Familjerätten bedömer att det är till barnets bästa att undvika en konfliktpräglad uppväxtmiljö. Det framstår därför som förenligt med barnets bästa att vårdnaden ska tillfalla en förälder ensam.

Frågan om vem som ska ha ensam vårdnad är komplicerad och behöver behandlas tillsammans med boendefrågan. Frågan om boende handlar till stor del om föräldrarnas omsorgsförmåga. AA framstår som bäst lämpad sett till omsorgsförmåga. Vad gäller boendets fysiska förutsättningar så har BB en ordnad tillvaro rörande hem och ekonomi. AA har planer på att genomföra en stor förändring vars följder är svåra att överblicka. Flytten till Storbritannien kommer medföra att hennes tillvaro förändras beträffande boende, ekonomi och socialt nätverk. Hon har dock ett nätverk i Storbritannien. En tungt vägande faktor är även DD:s tillgång till sina halvsyskon som bor med AA. Att syskonen får fortsätta bo tillsammans är viktigare än bibehållen vistelseort och förskoleplats. Familjerätten bedömer därför att AA

bör tillerkännas ensam vårdnad och att DD ska ha sitt stadigvarande boende hos henne.

Vad gäller umgänge så har DD rätt att bibehålla en god relation till båda sina föräldrar. Det umgänge som har förevarit mellan DD och BB har fungerat bra. Familjerätten bedömer att det är till DD:s bästa att hon tillerkänns rätt till umgänge med BB under sommarsemester och högtider.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Av 6 kap. 2 a-2 b §§ föräldrabalken följer att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Särskilt avseende ska fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En viktig utgångspunkt är alltså att det ofta är bäst för barn att ha en kontakt med båda sina föräldrar. Särskilt avseende ska dock även fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller för att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Vad som är barnets bästa ska ytterst avgöras i varje enskilt fall efter en samlad prövning av de individuella förhållandena. Det finns inte några andra intressen som kan gå före barnets bästa, såsom till exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. För att ett beslut om gemensam vårdnad ska vara till barnets bästa krävs i allmänhet att föräldrarna har förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet som måste lösas. I viss utsträckning måste det alltså finnas ett fungerande samarbete. Formerna för detta kan se olika ut och omfattningen av kontakterna mellan föräldrarna variera. Det viktiga är

att föräldrarna kan hantera frågor som uppstår – till exempel avseende skolval och omsorg – och att ett bristande samarbete inte går ut över barnet på ett sätt som medför att ensam vårdnad hade varit bättre. Avgörande ska alltså inte vara hur föräldrarnas kontakter ser ut, utan i vad mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt utan att deras agerande påverkar barnet negativt.

Domstolen kan besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig den vårdnadsformen. Det är barnets bästa i det enskilda fallet som ska vara avgörande, inte föräldrarnas inställning. Möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot föräldrarnas vilja måste dock användas med stor försiktighet och lyhördhet. För att ett beslut om gemensam vårdnad ska anses vara till barnets bästa torde krävas att det av omständigheterna i målet tydligt framgår att föräldrarna i praktiken har förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som måste lösas. Så kan till exempel vara fallet när det är tydligt att de meningsskiljaktigheter som finns rör annat än sådant som är direkt kopplat till vårdnadsansvaret och det framgår att föräldrarna trots dessa kan fatta nödvändiga beslut tillsammans (se prop. 2020/21:150 s 133 f.).

Ett barn har som utgångspunkt rätt till umgänge med en förälder som det inte bor med. Umgängesrätten är till för barnet. Innehållet i och omfattningen av umgänget ska bestämmas med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med så långt som möjligt tillgodoses.

Tingsrättens bedömning i vårdnadsfrågan

Båda parter har riktat anklagelser om våld mot varandra och framfört kritik mot varandras föräldraförmåga. BB har anfört att AA använder våld som uppfostringsmetod och att hon har varit hotfull mot honom i samband med separationen. AA har bland annat anfört att BB har utsatt henne för psykiskt och ekonomiskt våld. Tingsrätten konstaterar att dessa anklagelser i huvudsak bygger enbart på parternas egna uppgifter. Någon

utomstående person har inte hörts i målet. Förekomst av våld från någon av parterna har inte heller kunnat fastslås i vårdnadsutredningen. Varken i socialtjänstens tidigare utredning eller i vårdnadsutredningen har några brister i AA:s omsorgsförmåga kunnat konstateras. Vad gäller BB:s omsorgsförmåga så uttryckte socialtjänsten i den tidigare utredningen viss oro som i huvudsak baserades på att han själv uttryckte stark oro över DD men samtidigt inte gjorde något för att skydda henne. Utöver detta finns det inget stöd i vårdnadsutredningen för att hans omsorgsförmåga är bristfällig. Under utredningen gjorde familjerätten ett hembesök hos BB som var utan anmärkning. Annat har inte heller framkommit än att han har tagit god hand om DD under de umgängen som förevarit. Sammantaget anser tingsrätten att utredningen inte ger något entydigt stöd för att vare sig BB eller AA är olämplig som vårdnadshavare på grund av bristande omsorgsförmåga eller förekomst av våld.

DD har ett behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Om AA skulle tillerkännas ensam vårdnad avser hon att flytta med DD till Storbritannien. Det skulle innebära att DD rycks upp från sin invanda miljö i Sverige och sin förskola. Flytten skulle också innebära att hennes rätt till båda sina föräldrar inskränks, särskilt med beaktande av att DD endast är två år och inte kan resa själv på många år. Det är vidare oklart hur AA:s boende och ekonomiska situation skulle se ut vid en flytt. Även om tingsrätten har förståelse för att AA har släkt i Storbritannien och vill studera där så framstår en flytt i nuläget inte som förenligt med DD:s bästa.

Det är tydligt att BB och AA för närvarande saknar förtroende för varandra och att konfliktnivån mellan dem har varit hög sedan separationen. Deras konflikter tycks dock till stor del ha handlat om ekonomiska frågor och andra frågor kopplade till separationen. Sådana konflikter kan antas vara av övergående natur. Bortsett från frågan om DD ska ha pass eller inte så har det inte framkommit att parterna har varit oense i någon vårdnadsrelaterad fråga på ett sätt som har gått ut över DD. Med hänsyn till DD:s ringa ålder så har deras samarbetsförmåga

beträffande henne ännu inte prövats i någon större utsträckning. Deras samarbete kring de umgängen som förevarit tycks ha fungerat i huvudsak väl. Det har bland annat framkommit att de har kunnat enas om extra umgänge vid något tillfälle. Tingsrätten anser inte att parternas samarbetsförmåga är så bristfällig att det är uteslutet med gemensam vårdnad. Att båda föräldrarna har delaktighet i vårdnaden och insyn i angelägenheter rörande DD torde även på sikt kunna skapa bättre förutsättningar för ett fungerande samarbete och minska risken för att någon av föräldrarna stängs ute från DD:s liv. Sammantaget bedömer tingsrätten att det är till DD:s bästa att vårdnaden om henne även fortsatt är gemensam. Parternas yrkanden om ensam vårdnad ska därför avslås.

Tingsrättens bedömning i boendefrågan

DD har under hela sitt liv bott med AA och sina halvsyskon. Tingsrätten delar vårdnadsutredningens bedömning att det är viktigt att DD även fortsatt får möjlighet att bo tillsammans med sina syskon. Annat har inte framkommit än att DD har haft ett tryggt boende och en fungerade vardag hos AA. Tingsrätten bedömer att det avbrott i kontinuiteten som en överflyttning av boendet skulle innebära för DD inte är till hennes bästa. DD ska därför fortsätta ha sitt stadigvarande boende hos AA. Tingsrättens beslut om att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam innebär att DD inte kan flytta till Storbritannien utan BB:s samtycke. Tingsrätten utgår därför ifrån att DD:s boende även fortsatt kommer vara i Sverige.

Tingsrättens bedömning i umgängesfrågan

Sedan januari i år har DD haft ett relativt omfattande umgänge med BB som har innefattat övernattningar en gång i veckan. Umgänget har fungerat väl. Tingsrätten bedömer därför att det är till DD:s bästa att umgänget utökas till varannan helg på det sätt som BB har yrkat. Det bedöms även vara till DD:s bästa att hon tillerkänns rätt till lovumgänge med BB på det sätt som han har yrkat.

Som framgår ovan utgår tingsrätten ifrån att DD kommer ha sitt boende i Sverige. Under sådana förhållanden saknas det anledning att ta ställning till BB:s yrkande om rese- och boendekostnader i samband med umgänge.

Övrigt

Det finns skäl att förordna om att vad tingsrätten har beslutat om vårdnad, boende och umgänge ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

Tingsrättens tidigare interimistiska beslut i målet ska upphävas.

Den ersättning som rättshjälpsbiträdet har begärt är skälig och ska godtas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 1](#) (TR-02)

Överklagandet ges in till tingsrätten **senast den 4 november 2024**. Ange i överklagandet att det ska till Svea hovrätt.

Josefin Löfdahl Gyllenhammar

I avgörandet har tingsfiskalen Josefin Löfdahl Gyllenhammar samt nämndemännen Bengt Holm, Adel Taherifard och Ulla Werner deltagit. Rätten är enig.



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se